

B- les evenements susceptibles d'influer sur la relation de travail

La relation de travail est susceptible d'être confrontée à un certains nombres d'événements :

1. L'accident du travail :

Il est défini et considéré comme accident du travail quel qu'en soit la cause, "l'accident survenu par le fait ou à l'occasion de travail à toute personne salarié qui travaillant à quelques titres ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chef d'entreprise".

Le travailleur victime d'un accident professionnel, se voit octroyer un certains nombres d'avantages. Tout d'abord, les indemnités journalières calculées en fonction du salaire de base de la période précédant immédiatement l'arrêt de travail. Il perçoit également des prestations en nature (frais des soins...etc). Enfin, si la victime reste atteinte de lésion entraînant un état d'incapacité permanente partiel ou total, elle perçoit une rente dont le montant est fonction du taux d'incapacité permanente d'une part et des salaires perçus par la victimes au cours des douze mois qui ont précédés l'arrêt de travail d'autres part.

A. La maladie du salarié

Le salarié malade doit faire parvenir dans les 48 heures à l'employeur, un certificat médical attestant de son état.

En principe, lorsque la durée de la suspension du contrat dû à la maladie atteint six mois, l'employeur est habilité à envisager le licenciement. Toutefois, cette durée peut être prolongée pour les travailleurs comptant une certaine ancienneté.



B. La maternité

La femme salariée dont la grossesse est médicalement attestée ou apparente, a le droit de démissionner à tout moment sans devoir dédommager l'employeur. Egalement si son état de santé le requiert elle peut demander à être affectée à un nouveau poste plus compatible avec son état de santé. Par ailleurs la femme enceinte a droit à un congé de maternité de 14 semaines dont huit postérieures à la délivrance. Ce délai peut être prolongé de trois semaines dans l'hypothèse d'une maladie consécutive aux couches. Pendant le congé de maternité la femme salariée ne peut pas être licenciée quel que soit le motif.

C. La grève

Pouvant être défini comme "une cessation concertée du travail pour faire aboutir des revendications d'ordre professionnel", la grève licite, menée dans les règles de l'art entraîne une suspension du contrat de travail.

La grève, dont le soubassement n'est pas professionnel (grève politique ou de la grève de solidarité...etc) doivent être regardées comme illicites et la participation à une grève illicite est constitutive d'une "faute lourde" pouvant légitimer l'employeur à licencier immédiatement le salarié sans lui devoir d'une quelconque indemnité. Il en est ainsi aussi pour le travailleur qui, à l'occasion d'une grève licite se rend coupable de fait illicite, violence, séquestration, piquet de grève¹...etc. En effet, si la loi garantit le droit de grève, elle garantit également le droit au travail des salariés non grévistes.



¹ Grève de grévistes interdisant l'entrée du lieu de travail.